

1500370-46.2020.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131810/2020 - 01º D.P.

INDAIATUBA, 11647890 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2298/20/931 - 01º D.P. INDAIATUBA,

2131810 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500370-46.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500370-46.2020.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131810/2020 - 01º D.P.

INDAIATUBA, 11647890 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2298/20/931 - 01º D.P. INDAIATUBA,

2131810 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eberson do Amaral Villa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante delito que, no dia 30 de maio de 2020, por volta das 12h45min, na esquina das Ruas José Carlos Wolf e Engenheiro Francisco Marcos, Parque das Nações, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, EBERSON DO AMARAL VILLA qualificado a fls.19, trazia consigo e guardava, para fins de entrega e consumo a terceiros, 18 porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 2,2g (dois gramas e dois decigramas); 01 porção de Cannabis sativa L., acondicionada em invólucro plástico pesando 0,7g (sete decigramas); 37 porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 4,7g (quatro gramas e sete decigramas), 16 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo "eppendorf", pesando 4g (quatro gramas), bem como 18 porções de Cannabis sativa L., acondicionada em invólucro plástico pesando 11,1g (onde gramas e um decigrama), em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de exame químico-toxicológico a fls. 91/94.

Apurou-se que, na ocasião, guardas civis realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o denunciado, que se abaixava sobre a via pública.

Diante disso, os policiais decidiram pela abordagem e localizaram em seu poder a quantia de R\$ 109,00 reais, bem como 04 porções de "crack". Ao averiguarem o local que o denunciado fora visto abaixado, os guardas encontraram mais 14 porções de crack e uma porção de "maconha", além de 37 porções de crack, 16 eppendorfs de cocaína e 18 porções de "maconha". Inquirido, confessou que estava no local comercializando entorpecentes. Perante a Autoridade Policial, novamente o indiciado confessou o tráfico de drogas, aduzindo porém, que apenas 19 das porções encontradas lhe pertenciam.

As circunstâncias da abordagem, em especial a quantidade de entorpecentes e a localização do numerário, evidenciaram que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito.

Ante o exposto, denuncio EBERSON DO AMARAL VILLA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e requeiro seja instaurada a ação penal, seguindo o rito previsto nos artigos 55/58 da referida Lei, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até final condenação e decretando-se o perdimento do dinheiro apreendido.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado a fls. 117. A denúncia foi recebida a fls. 160/161. Apresentou defesa prévia a fls. 138/149. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório (fls. 191/192). Decretada a revelia a fls. 191.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Quanto a dosimetria, requereu que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a natureza dos entorpecentes. Requereu ainda que não seja aplicado o tráfico privilegiado, uma vez que ficou demonstrado a habitualidade delitiva com o depoimento dos policiais e a variedade e quantidade de entorpecentes encontrados. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, requereu o regime fechado diante das circunstâncias desabonadoras, sendo elas a natureza, a quantidade e a variedade das drogas encontradas.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, haja vista que as testemunhas não confirmaram que o réu praticou a venda de entorpecentes. Além disso, não confirmaram que as drogas encontradas próximas ao acusado lhe pertenciam. Em caso de condenação, na segunda fase, requereu que seja aplicada a atenuante da confissão. Na terceira fase, requereu a aplicação do tráfico privilegiado.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo químico-toxicológico de fls. 92/93.

III.2 Prova oral

Em depoimento, Robinson Miranda Poli relatou que o réu estava abaixado mexendo em uma pedra e quando avistou a viatura da polícia se levantou rapidamente. Disse que o réu tentou fugir do local e estava em posse de entorpecentes e cédulas de pequeno valor. O réu disse que era usuário de drogas. Relatou que próximo ao local encontraram mais drogas. Declarou que no local que o acusado estava abaixado foram encontradas mais porções de drogas.

Em depoimento, Lício Cláudio Ferreira Flores disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Tancredo Neves. Relatou que observaram o réu abaixado mexendo em algo. Quando ele viu os guardas ele tentou fugir. Com ele havia entorpecentes e dinheiro. Relatou que procuraram mais drogas próximo a ele e encontraram. Afirmou que os entorpecentes que encontraram próximo ao réu estavam embalados da mesma forma aos que foram encontrados em posse do acusado. Relatou que no momento da abordagem o réu estava sozinho.

III.3 Exame da prova

Os depoimentos dos guardas municipais foram uníssonos, e com clareza afirmaram que o acusado abaixava-se para pegar algo. Ao ser apreendido portava uma certa quantia de drogas e dinheiro. No local onde ele estava abaixado encontraram mais entorpecentes.

O laudo toxicológico está a fls. 91/94. Foram apreendidos mais de dez gramas de entorpecente ilícito.

Assim, havendo na posse do acusado mais de dez gramas de entorpecentes ilícitos, é certo que ficou bem provada a destinação comercial da droga.

Assim, presentes autoria e materialidade a condenação é medida de rigor.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

O réu não possui maus antecedentes, razão pela qual, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa. Não há agravantes ou atenuantes. Não há causas de aumento. Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Eberson do Amaral Villa à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Detalhes pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista que o réu encontra-se solto, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos

do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP,
expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA